РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Дело № 2а-987/2021

Номер дела: **2а-987/2021**

УИН: **27RS0021-01-2021-001727-97**

Дата начала: **08.11.2021**

Дата рассмотрения: **21.12.2021**

Суд: **Суд района имени Лазо Хабаровского края**

Судья: **Стеца Евгения Викторовна**

:

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ИСТЕЦ	Прокуратура района имени Лазо Хабаровского края		
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОТВЕТЧИК	Управление образования администрации муниципального района имени Лазо Хабаровского края		
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОТВЕТЧИК	МБОУ СОШ № 2 п. Переяславка		

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация административного искового заявления			08.11.2021
Передача материалов судье			08.11.2021
Решение вопроса о принятии к производству	Административное исковое заявление принято к производству		10.11.2021
Вынесено определение о подготовке дела к			10.11.2021

судебному разбирательству			
Подготовка дела (собеседование)	Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству		23.11.2021
Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству			23.11.2021
Судебное заседание	Отложено	удовлетворено ходатайство стороны об отложении судебного разбирательства административного дела в связи с необходимостью представления дополнительных доказательств	17.12.2021
Судебное заседание	Вынесено решение по делу	Административный иск УДОВЛЕТВОРЕН ЧАСТИЧНО	21.12.2021
Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме			30.12.2021

Решение

Мотивированное решение изготовлено 30 декабря 2021 года.

Дело № 2а-987/2021

УИД 27RS0021-01-2021-001727-97

РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

п. Переяславка 21 декабря 2021 года

Суд района имени Лазо Хабаровского края в составе: председательствующего судьи Стеца Е.В., при секретаре судебного заседания ФИО6, с участием представителя административного истца – ст. помощника прокурора района имени Лазо Иксарица В.И., представителя административных ответчиков Матушкиной Е.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному исковому заявлению прокурора района имени Лазо в интересах неопределенного круга лиц к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе № 2 рабочего поселка Переяславка муниципального района имени Лазо Хабаровского края об обязании обеспечить антитеррористическую защищенность объекта, к Управлению образования администрации муниципального района имени Лазо Хабаровского края об обязании обеспечить финансирование мероприятий по антитеррористической защищенности объекта,

установил:

и.о. прокурора района имени Лазо в порядке ст. 39 Кодекса административного судопроизводства РФ обратился в суд с данным административным исковым заявлением в интересах неопределенного круга лиц, указывая, что в ходе прокурорской проверки соблюдения требований законодательства о противодействии терроризму в образовательных учреждениях установлено, что МБОУ СОШ № 2 р.п. Переяславка по адресу: п. Переяславка, ул. Авиаторов, д. 1, является объектом антитеррористической защищенности, объекту присвоена 3 категория опасности. Паспорт безопасности объекта утвержден 07.02.2020.

Несмотря на истечение двухлетнего срока для выполнения мероприятий по антитеррористической защищенности объекта, сроки выполнения мероприятий не определены, денежные средства в бюджете района на 2022 год на данные цели не запланированы. Таким образом, имеет место факт бездействия со стороны руководства учреждения, а также со стороны правообладателя объекта в части соблюдения требований законодательства об антитеррористической защищенности объектов и территорий. В связи с указанным административный истец просит обязать МБОУ СОШ № 2 р.п. Переяславка по адресу: п. Переяславка, ул. Авиаторов, д. 1, в течение 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу обеспечить антитеррористическую защищенность объекта посредством обеспечения охраны объекта сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии РФ, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; оборудования на первом этаже помещения для охраны с установкой в нем охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии РФ (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ); обязать администрацию муниципального района имени Лазо Хабаровского края в лице Управления образования администрации муниципального района имени Лазо Хабаровского края в течение 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу обеспечить финансирование мероприятий по антитеррористической защищенности объектов МБОУ СОШ № 2 р.п. Переяславка, расположенное по адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, п. Переяславка, ул. Авиаторов, д. 1.

Представитель административного истца Иксарица В.И. в судебном заседании поддержал заявленные требования в полном объеме по основаниям, изложенным в административном исковом заявлении.

Представитель административных ответчиков Матушкина Е.Г. относительно заявленных требований пояснила, что административные ответчики не согласны со сроком 6 месяцев для исполнения решения, поскольку указанного времени явно недостаточно. Согласно отчету о состоянии лицевого счета в учреждении отсутствуют денежные средства. Управление образования постоянно принимает меры для увеличения финансирования образовательных организаций, ежегодно направляют потребности при формировании бюджета, однако утвержденный бюджет не составляет даже половины суммы, указанной в требовании. Ими запрошено коммерческое предложение от организаций, предоставляющих охранные услуги, им ответили две организации: за один час охраны одна организация установила цену 160 рублей, другая – 130 рублей. Организация, установившая стоимость 130 рублей в час, предоставила калькуляцию стоимости охранных услуг, согласно которой стоимость охраны одного поста в месяц составляет 94900 рублей. Вместе с тем, охрана образовательного учреждения осуществляется квалифицированными сотрудниками и сторожами, которые прошли специальный курс обучения. Относительно требований прокурора об оборудовании на первом этаже помещения для охраны с установкой в нем охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии РФ, указал, что между МБОУ СОШ № 2 р.п. Переяславка и ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Хабаровскому краю» заключен муниципальный контракт № 276 на оказание услуг по экстренному выезду наряда вневедомственной охраны, которые включают в себя: централизованное наблюдение на объектах заказчика средствами тревожной сигнализации, подключенной к пульту централизованного наблюдения исполнителя; прием тревожных извещений, сформированных средствами тревожной сигнализации; экстренный выезд на объект заказчика наряда вневедомственной охраны при поступлении на пульт централизованного наблюдения тревожного извещения. Таким образом, в учреждении имеется система передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии РФ. В связи с указанным просит суд установить срок для обеспечения антитеррористической защищенности – 1 год со дня вступления решения суда в законную силу, в удовлетворении требований административного истца в части оборудования на первом этаже помещения для охраны с установкой в нем охранной сигнализации и средств передачи тревожных

сообщений в подразделения войск национальной гвардии РФ (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ) - отказать.

Выслушав представителей сторон, исследовав материалы дела в совокупности, суд приходит к следующему.

Административный ответчик МБОУ СОШ № 2 р.п. Переяславка является образовательным учреждением, целью деятельности которого является создание условий для реализации гарантированного гражданам РФ права на получение образования по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования и адаптированным основным образовательным программам.

Учредителем указанного учреждения является муниципальный район имени Лазо Хабаровского края. Функции и полномочия учредителя от имени муниципального района имени Лазо осуществляет Управление образования. Функции и полномочия собственника имущества учреждения осуществляет администрация муниципального района имени Лазо Хабаровского края.

В соответствии с п. 1.7 Положения об Управлении образования администрации муниципального района имени Лазо Хабаровского края, утвержденного решением Собрания депутатов муниципального района имени Лазо Хабаровского края от 27 февраля 2019 года № 66, Управление образования является главным распорядителем бюджетных средств, имеющим право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными получателями бюджетных средств, осуществляет финансовое обеспечение их деятельности, формирует и утверждает муниципальные задания для подведомственных образовательных организаций, осуществляет финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» определены основные принципы противодействия терроризму, правовые и организационные основы профилактики терроризма и борьбы с ним, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.

В силу п. 7 ст. 2, ч. 3.1 статьи 5 Федерального закона № 35-ФЗ одним из основных принципов противодействия терроризму является приоритет мер его предупреждения, в целях осуществления которых юридические лица обеспечивают выполнение требований антитеррористической защищенности в отношении объектов, находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином законном основании.

Согласно подп. «а» и «б» п. 4 и п. 6 ч. 1 ст. 3 Федерального закона № 35-ФЗ, противодействие терроризму - это деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма); антитеррористическая защищенность объекта (территории) - это состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта. При этом под местом массового пребывания людей понимается территория общего пользования поселения или городского округа, либо специально отведенная территория за их пределами, либо место общего пользования в здании, строении, сооружении, объекте, на которых при определенных условиях может одновременно находиться более пятидесяти человек.

Органы местного самоуправления при решении вопросов местного значения по участию профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений обеспечивают выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления; осуществляют иные полномочия по решению вопросов местного значения и участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений (подпункты 4, 6 части 1 статьи 5.2 Федерального закона № 35-ФЗ).

В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 5 Федерального закона № 35-ФЗ Правительство РФ устанавливает обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), категории объектов (территорий), порядок разработки указанных требований и контроля за их выполнением, порядок разработки и форму паспорт безопасности таких объектов (территорий) (за исключением объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и объектов топливно-энергетического комплекса).

Постановлением Правительства РФ от 25 марта 2015 года № 272 утверждены требования к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и форма паспорта безопасности мест массового пребывания людей (далее - Требования к защищенности ММПЛ). Данные требования устанавливают порядок организации и проведения работ в области обеспечения антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей.

Согласно п. 2 Требований к защищенности ММПЛ, перечень мест массового пребывания людей в пределах территорий субъектов РФ или муниципальных образований определяется соответственно исполнительными органами государственной власти субъектов РФ или органами местного самоуправления по согласованию с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел РФ, Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Антитеррористическая защищенность мест массового пребывания людей должна соответствовать характеру угроз, оперативной обстановке, обеспечивать наиболее эффективное и экономное использование сил и средств, задействованных в обеспечении безопасности мест массового пребывания людей (п. 5 Требований к защищенности ММПЛ).

В силу п. 5 Требований к защищенности ММПЛ, в рамках использования сил и средств органов внутренних дел и войск национальной гвардии РФ по обеспечению правопорядка патрули должны быть максимально приближены к местам массового пребывания людей с целью оперативного реагирования на изменение оперативной обстановки.

Согласно п. 26 Требований к защищенности ММПЛ, в целях поддержания правопорядка в местах массового пребывания людей организуется их физическая охрана.

Кроме того, во исполнение вышеуказанных положений закона Правительством РФ принято постановление от 02 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (далее - Требования к защищенности объектов Министерства просвещения РФ), которым установлены обязательные для выполнения организационные, инженерно-технические, правовые и иные мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения РФ.

Разделом III Требования к защищенности объектов Министерства просвещения РФ определены мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территории).

Пунктом 24 Требования к защищенности объектов Министерства просвещения РФ установлены мероприятия в целях обеспечения необходимой степени антитеррористической защищенности объектов (территорий), отнесенных к четвертой категории опасности.

Согласно п. 25 Требования к защищенности объектов Министерства просвещения РФ, в отношении объектов (территорий) третьей категории опасности дополнительно к мероприятиям, предусмотренным п. 24 Требований к защищенности объектов, осуществляются, следующие мероприятия: а) оснащение объектов (территорий) системами видеонаблюдения, охранной сигнализации; б) обеспечение охраны объектов (территорий)

сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии РФ, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; в) оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии РФ (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ); г) оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны); д) оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями.

Таким образом, достижение цели обеспечения безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность, предполагает необходимость комплексного подхода к решению данных задач, то есть конкретные меры по обеспечению в образовательном учреждении должны определяться с учетом результатов оценки уязвимости и защищенности объекта, наличие иных мер по предупреждению терроризма.

В ходе рассмотрения дела судом установлено, что здание школы по адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Авиаторов, д. 1 является объектом антитеррористической защищенности, в результате обследования которого объекту присвоена 3 категория опасности. Акт обследования и категорирования места с массовым пребыванием людей составлен 23 сентября 2019 года, паспорт безопасности объекта утвержден 07 февраля 2020 года.

Исходя из содержания п. 22 Требований к защищенности ММПЛ, во взаимосвязи с подп. «е» п.а 11 Требований к защищенности объектов Министерства просвещения РФ, срок завершения мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности места массового пребывания людей не может превышать 2 лет со дня подписания акта обследования и категорирования места массового пребывания людей.

Прокурор, заявляя административный иск, указывает, что в ходе проведенной прокуратурой района имени Лазо проверки исполнения законодательства в сфере антитеррористической защищенности установлены нарушения образовательным учреждением в части не проведения в установленный срок обязательных мероприятий, предусмотренных подп. «б», «в», п. 25 Требований к защищенности объектов Министерства просвещения РФ.

Из ответа МБОУ СОШ № 2 р.п. Переяславка от 06 октября 2021 года № 331 на требование прокурора усматривается, что в план финансово-хозяйственной деятельности на осуществление мероприятий по антитеррористической защищенности ММПЛ, в том числе связанных с обеспечением охраны объекта сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии РФ, или подразделениями ведомственной охраны не предусмотрены.

Кроме того, судом установлено, что в настоящее время охрана МБОУ СОШ № 2 р.п. Переяславка обеспечена силами работников образовательной организации, имеющими удостоверения охранника, позволяющие выполнять функции по оказанию охранных услуг в качестве работника негосударственной (частной) охранной организации. Сотрудниками частных охранных организаций или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны, образовательное учреждение не охраняется.

Данные меры не свидетельствуют о надлежащем выполнении образовательным учреждением требований подп. «б» п. 25 Требований, и не могут являться основанием для освобождения школы от принятия мер по обеспечению охраны объекта в установленном постановлением Правительства РФ № 1006 порядке.

Суд приходит к выводу об удовлетворении заявленных требований в этой части и исходит из того, что обеспечение охраны здания школы сотрудниками частных охранных организаций или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны, является обязательным мероприятием, выполнение которого необходимо для пресечения преступлений террористической направленности и является мерой по обеспечению безопасности жизни и здоровья учащихся и работников. Выполнение этой обязанности направлено на обеспечение приоритета безопасности учащихся и работников учреждения во время образовательного процесса, их охрану и защиту от любых возможных посягательств со стороны третьих лиц. Данная мера является одной из профилактических мер, направленных на противодействие террористической деятельности.

В соответствии с условиями муниципального контракта № 276 от 28 января 2021 года, заключенного между ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Хабаровскому краю» и МБОУ СОШ № 2 р.п. Переяславка, исполнитель оказывает услуги по экстренному выезду наряда вневедомственной охраны, которые включают в себя: централизованное наблюдение на объектах заказчика средствами тревожной сигнализации, подключенной к пульту централизованного наблюдения исполнителя; прием тревожных извещений, сформированных средствами тревожной сигнализации; экстренный выезд на объект заказчика наряда вневедомственной охраны при поступлении на пульт централизованного наблюдения тревожного извещения, сформированного средствами тревожной сигнализации, для пресечения любых противоправных действий на объекте заказчика.

Пунктом 3.1 муниципального контракта установлен срок его действия – с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года.

Таким образом, в учреждении имеется система передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии РФ.

Оценивая принцип действия данного устройства, позволяющий оперативно осуществить сигнализирование о возникновении экстренной ситуации в подразделение вневедомственной охраны, суд признает данный способ передачи тревожных сообщений соответствующим Требованиям к защищенности объектов Министерства просвещения РФ, отвечающим целям, на достижение которых направлено данное обязательное для образовательного учреждения мероприятие.

Между тем, в суд не представлено доказательств, свидетельствующих о наличии на первом этаже объекта помещения для охраны, а также размещение в нем вышеуказанного средства передачи тревожных сообщений и, соответственно, свидетельствующих о выполнении образовательным учреждением подп. «в» п. 25 Требования к защищенности объектов Министерства просвещения РФ.

Исходя из вышеизложенного, суд приходит к выводу, что в МБОУ СОШ № 2 р.п. Переяславка в настоящее время не проведены мероприятия, предусмотренные подп. «в» п. 25 Требований к защищенности объектов Министерства просвещения РФ, и требования административного истца в этой части подлежат удовлетворению.

Исходя из содержания п. 8 ч. 1 ст. 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», охрана здоровья обучающихся включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в образовательном учреждении.

Согласно п. 5 ч. 1 ст. 9 данного Федерального закона, к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по решению вопросов местного значения в сфере образования относится обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий.

В силу п. 6.1 ч. 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального района относится участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлена терроризма и экстремизма на территории муниципального района.

В частности, участие в профилактике терроризма и экстремизма выражается в обеспечении антитеррористической защищенности зданий и сооружений, в которых размещены муниципальные учреждения образования.

Концепцией противодействия терроризму в РФ, утвержденной Президентом РФ 05 октября 2009 года, предусмотрено, что субъектами противодействия терроризму являются уполномоченные органы государственной власти и органы местного самоуправления, в компетенцию которых входит проведение мероприятий по противодействию терроризму.

Согласно п. 42 Концепции противодействия терроризму в РФ, расходы на финансирование мероприятий в области противодействия терроризму определяются каждым субъектом РФ и органом местного самоуправления самостоятельно за счет средств своих бюджетов.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года в целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления муниципальных районов обладают полномочиями финансированию муниципальных учреждений.

Руководствуясь приведенными нормами права, суд приходит к выводу, что исполнение требований нормативно-правовых актов по обеспечению содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий и антитеррористической защищенности является обязанностью не только образовательных учреждений, но и органов местного самоуправления. При этом действующее законодательство не связывает выполнение органами местного самоуправления требований по обеспечению антитеррористической безопасности с их финансовыми возможностями.

Отсутствие финансирования, на которое ссылается представитель административных ответчиков, не может служить основанием для несоблюдения органом местного самоуправления своей непосредственной обязанности по выделению средств на организацию образовательным учреждением охраны объекта и выполнения иных мероприятий в целях его террористической защищенности и исполнений требований действующего законодательства в указанной части. Образовательное учреждение самостоятельно несет обязанность по принятию мер антитеррористической защищенности объекта образования, вместе с тем реализовать такую обязанность может только за счет выделяемых средств бюджета, которые Управлением образования в необходимом размере обеспечены не были.

К доводам представителя административных ответчиков об экономической нецелесообразности обеспечения охраной объекта путем привлечения сотрудников охранных организаций суд относится критически, признает их не имеющими юридического значения для рассмотрения спора, поскольку Требованиями к защищенности объектов Министерства просвещения РФ прямо предусмотрена данная обязанность для объектов 3 категории опасности, к которым отнесено в том числе МБОУ СОШ № 2 р.п. Переяславка.

Таким образом, административное исковое заявление в части возложения на Управление образования администрации муниципального района имени Лазо Хабаровского края обязанности обеспечить финансирование мероприятий по антитеррористической защищенности объекта школы подлежит удовлетворению.

В соответствии с ч. 2 ст. 178 Кодекса административного судопроизводства РФ при принятии решения суд при необходимости устанавливает порядок и срок исполнения решения.

Согласно п. 2 ч. 6 ст. 180 Кодекса административного судопроизводства РФ, резолютивная часть решения суда в случае удовлетворения административного иска должна содержать, в том числе указание на порядок и срок исполнения решения суда.

В силу требований ст. 16 Кодекса административного судопроизводства РФ об обязательности судебных актов, ст. 187 Кодекса административного судопроизводства РФ об исполнении решения суда и разъяснений п. 11 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 года № 23 «О судебном решении» решение суда должно быть исполнимым.

С учетом фактических обстоятельств дела и необходимости обеспечения права обучающихся и работников на безопасность во время пребывания в образовательном учреждении, суд полагает необходимым установить срок для исполнения административным ответчиком Управлением образования администрации муниципального района имени Лазо Хабаровского края – 6 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.

Доводы представителя административных ответчиков в части несогласия с указанным прокурором сроком выполнения требований суд оценивает как несостоятельные, принимая во внимание не только дату утверждения паспорта безопасности МБОУ СОШ № 2 р.п. Переяславка – 07 февраля 2020 года, но и дату составления акта обследования и категорирования места с массовым пребыванием людей – 23 сентября 2019 года, а также положения подп. «е» п. 11 Требований к защищенности объектов Министерства просвещения РФ, которым установлен 2-хлетний срок завершения мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности со дня утверждения акта обследования и категорирования объекта.

Более длительный срок в данном случае не будет соотноситься с интересами неопределенного круга лиц, длительное неисполнение установленных требований административным ответчиком, на которого возложена прямая обязанность принятия мер по противодействию терроризму, создает угрозу жизни и здоровью учащихся и работников образовательного учреждения, не позволит обеспечить постоянный контроль, предупреждение террористических актов и чрезвычайных ситуаций на территории образовательного учреждения.

При этом суд полагает установление для административного ответчика МБОУ СОШ № 2 р.п. Переяславка срока для исполнения возложенных судом обязанностей в течение 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу нецелесообразным, поскольку исполнение обязанности образовательным учреждением напрямую зависит от исполнения Управлением образования обязанности в части финансирования мероприятий по антитеррористической защищенности. Поскольку наличие объективной возможности реализовать возложенных на образовательное учреждение обязанностей зависит от выделения средств бюджета на эти цели, в случае установления для административных ответчиков единого срока для исполнения решения суда, такое исполнение может быть затруднительным для МБОУ СОШ № 2 р.п. Переяславка.

Таким образом, срок исполнения решения суда для МБОУ СОШ № 2 р.п. Переяславка следует установить с момента финансирования мероприятий по антитеррористической защищенности, при этом трехмесячный срок в данном случае является разумным и достаточным, в том числе для заключения муниципального контракта с охранной организацией об оказании услуг по охране объекта.

В силу ч. 1 ст. 114 Кодекса административного судопроизводства РФ судебные расходы, понесенные судом в связи с рассмотрением административного дела, и государственная пошлина, от уплаты которых административный истец был освобожден, в случае удовлетворения административного искового заявления взыскиваются с административного ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход федерального бюджета.

Между тем, согласно разъяснениям, данным Пленумом Верховного Суда РФ в п. 40 постановления от 27 сентября 2016 года 36 «О некоторых вопросах применения судами

Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации», при разрешении коллизий между указанной нормой права и положениями Бюджетного кодекса РФ судам необходимо руководствоваться положениями Бюджетного кодекса РФ как специального федерального закона, регулирующего отношения, связанные с формированием доходов бюджетов бюджетной системы РФ.

Положениями п. 2 ст. 61.1 Бюджетного кодекса РФ предусмотрено, что суммы государственной пошлины по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, зачисляются в бюджеты муниципальных районов.

Таким образом, государственная пошлина в размере 2000 рублей подлежит взысканию с административного ответчика МБОУ СОШ № 2 р.п. Переяславка, не освобожденного от уплаты государственной пошлины, в доход бюджета муниципального района имени Лазо Хабаровского края.

При этом ч. 3 данной статьи установлено, что судебные расходы, понесенные судом в связи с рассмотрением административного дела, в случае, если обе стороны освобождены от уплаты судебных расходов, возмещаются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

Статья 333.36 Налогового кодекса РФ содержит перечень оснований освобождения от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции.

В силу подп. 19 п. 1 ст. 333.36 Налогового кодекса РФ от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, освобождаются органы местного самоуправления, выступающие по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, в качестве административных истцов или административных ответчиков.

Таким образом, администрация муниципального района имени Лазо Хабаровского края является органом местного самоуправления и освобождена от уплаты государственной пошлины при обращении в суд, то есть не может быть отнесена к числу субъектов, являющихся в установленном законом порядке плательщиками государственной пошлины.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 157, 175-180 Кодекса административного судопроизводства РФ, суд

решил:

административное исковое заявление прокурора района имени Лазо в интересах неопределенного круга лиц к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе № 2 рабочего поселка Переяславка муниципального района имени Лазо Хабаровского края об обязании обеспечить антитеррористическую защищенность объекта, к Управлению образования администрации муниципального района имени Лазо Хабаровского края об обязании обеспечить финансирование мероприятий по антитеррористической защищенности объекта – удовлетворить частично.

Обязать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу № 2 рабочего поселка Переяславка муниципального района имени Лазо Хабаровского края в течение 3 (трех) месяцев с момента финансирования Управлением образования администрации муниципального района имени Лазо Хабаровского края мероприятий по антитеррористической защищенности обеспечить антитеррористическую защищенность объекта, расположенного по адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Авиаторов, д. 1, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», посредством обеспечения охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями

вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; оборудовать на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации.

Обязать Управление образования администрации муниципального района имени Лазо Хабаровского края в течение 6 (шести) месяцев с момента вступления решения суда в законную силу обеспечить финансирование мероприятий по антитеррористической защищенности объекта муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 рабочего поселка Переяславка муниципального района имени Лазо Хабаровского края, расположенного по адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Авиаторов, д. 1, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

В удовлетворении остальной части требований административному истцу – отказать.

Взыскать с муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 рабочего поселка Переяславка муниципального района имени Лазо Хабаровского края в доход бюджета муниципального района имени Лазо Хабаровского края государственную пошлину в размере 2000 (двух тысяч) рублей 00 копеек.

Настоящее решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Хабаровский краевой суд через суд района имени Лазо Хабаровского края в течение месяца со дня изготовления решения в окончательной форме.

Председательствующий Е.В. Стеца

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».